

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 753/2541 นาย ไพบุลย์ พูลสวัสดิ์ ใน ฐานะ ผู้
จัดการมรดก ของ

โจทก์

นาง ปิ่น พูลสวัสดิ์

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

นาย ไพบุลย์ พูลสวัสดิ์ กับพวก

โจทก์

พันตรี บุญ สั่ง พูลสวัสดิ์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 255

การที่โจทก์ฟ้องอ้างว่า ระหว่างยังมีชีวิตเจ้ามรดกมอบหมายให้จำเลยซึ่งเป็นบุตรคนหนึ่งดูแลทรัพย์สินและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินแทน เจ้ามรดกมีทรัพย์สินเป็นเงินสดและที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เจ้ามรดกลงชื่อจำเลยในบัญชีเงินฝากและในโฉนดที่ดิน โดยแสดงเจตนาว่าทรัพย์สินของเจ้ามรดกนั้นจำเลยมีชื่อเพียงในฐานะผู้ครอบครองแทนเจ้ามรดกมีเจตนาที่จะแบ่งทรัพย์สินของตนให้บุตรทุกคนเท่ากันเมื่อเจ้ามรดกถึงแก่ความตาย โจทก์ในฐานะผู้จัดการมรดก และทายาทคนอื่นเรียกให้จำเลยส่งมอบทรัพย์สินที่จำเลย ครอบครองอยู่เข้ากองมรดกเพื่อแบ่งปันแก่ทายาท แต่จำเลยปฏิเสธคำฟ้องดังกล่าวยอมครอบคลุมรวมทั้งทรัพย์สินมรดกที่มีชื่อและไม่มีชื่อเจ้ามรดก มิได้จำกัดแต่เฉพาะทรัพย์สินที่มีชื่อเจ้ามรดกปรากฏอยู่เท่านั้น และโดยที่ในชั้นพิจารณามีประเด็นต้องวินิจฉัยว่าเงินฝากในธนาคารเป็นเงินที่เจ้ามรดกยกให้จำเลยหรือเพียงให้จำเลยจัดการแทน ซึ่งหากเป็นกรณีเพียงให้จำเลยจัดการแทน แม้บัญชีดังกล่าวจะมีจำเลยคนเดียวเป็นผู้ฝาก เงินดังกล่าวก็เป็นทรัพย์สิน

มรดกซึ่งโจทก์และทายาทอื่นมีสิทธิอยู่ด้วย เมื่อพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าจำเลยอาจโอน
เงินดังกล่าวไปให้พ้นจากอำนาจศาลเพื่อขัดขวางการบังคับคดี โจทก์ย่อมมีสิทธิที่จะ
ยื่นคำร้องขอให้อายัดเงินฝากดังกล่าว อันเป็นวิธีการขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำ
พิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 255 วรรคสอง (ข) ได้

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้อง ขอให้บังคับจำเลยส่งมอบเงินซึ่งเป็น
ทรัพย์มรดกของนางปิ่น พูลสวัสดิ์ ผู้ตายพร้อมดอกผลที่เกิดขึ้นจากเงินดังกล่าว
ให้แก่โจทก์ หากจำเลยไม่สามารถส่งมอบได้ให้บังคับจากทรัพย์สินส่วนตัวของจำเลย
ให้จำเลยส่งมอบโฉนดที่ดินและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่โจทก์หากจำเลยไม่ปฏิบัติ
ตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย หากโอนไม่ได้ให้จำเลยใช้
ราคาให้จำเลยเป็นผู้ถูกกักจำจัดมิให้รับมรดกทั้งหมดในฐานะที่ปิดบังทรัพย์มรดกเกินส่วน
ของตนโดยตัดสิทธิไม่ให้ได้รับมรดกเลย

ระหว่างการพิจารณาโจทก์ยื่นคำร้องขอว่า โจทก์ จำเลยต่างโต้เถียงกันว่า
จำเลยครอบครองดูแลทรัพย์มรดกแทนทายาทนางปิ่นเจ้ามรดกหรือไม่ และโจทก์สืบ
ทราบว่ามีเงินสดซึ่งเป็นทรัพย์มรดกบางส่วนฝากอยู่ที่ธนาคารศรีนคร จำกัด ในนาม
จำเลยซึ่งโจทก์มีหลักฐานยืนยันได้ว่าเป็นเงินของเจ้ามรดก หากโจทก์ไม่ขออายัดไว้
จำเลยอาจทำการถอนยักย้ายไปเสียได้ เพราะจำเลยได้ถอนเงินออกจากบัญชีไป
แต่ละครั้งเป็นจำนวนมาก และหลังจากโจทก์ยื่นฟ้องแล้ว จำเลยได้ถอนเงินออกจาก
บัญชีไปอีกจำนวนหนึ่งเมื่อโจทก์ชนะคดีแล้วย่อมเป็นการยากที่โจทก์และทายาทจะ
บังคับคดีเอาจากจำเลยได้ จึงขอให้อายัดเงินในบัญชีดังกล่าวไว้ด้วย

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอายัดเงินในบัญชีเงินฝากประจำที่ธนาคารศรีนคร จำกัด ของ จำเลยไว้ชั่วคราวก่อนพิพากษา โดยให้ธนาคารระงับการจำหน่ายโอนและเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในบัญชีเงินฝากประจำดังกล่าวไว้จนกว่าจะได้รับแจ้งการถอนอายัดจากศาล

จำเลยอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับ ให้ยกคำร้องขอของโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า โจทก์มีสิทธิขออายัดเงินตามบัญชีเงินฝากประจำที่ธนาคารศรีนคร จำกัด สาขา เพชรบุรี บัญชีเลขที่ 147-3-02327-6 เอกสารหมาย จ.2 ซึ่งมีชื่อจำเลยเป็นผู้ฝากหรือไม่ เห็นว่าคดีนี้โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องโดยอ้างว่า นางปิ่น พูลสวัสดิ์เจ้ามรดก ระหว่างยังมีชีวิตอยู่ได้มอบให้จำเลยผู้เป็นบุตรคนหนึ่งเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินแทนเจ้ามรดกมากกว่าบุคคลคนอื่น ๆ เจ้ามรดกมีทรัพย์สินเป็นเงินสดและที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ได้นำเงินสดฝากไว้ที่ธนาคารศรีนคร จำกัด สาขาเพชรบุรี และธนาคารสหธนาคาร จำกัด สาขาเพชรบุรีรวม 22 บัญชีเป็นเงิน 28,633,841.48 บาท ลงชื่อจำเลยในบัญชีเงินฝากและในโฉนดที่ดิน โดยเจ้ามรดกแสดงเจตนาตลอดมาว่าทรัพย์สินของเจ้ามรดกนั้นจำเลยมีชื่อเพียงในฐานะผู้ครอบครองแทน เจ้ามรดกมีเจตนาที่จะแบ่งทรัพย์สินของตนให้บุตรทุกคนเท่ากัน ครั้นเมื่อเจ้ามรดกถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2536 โจทก์ในฐานะผู้จัดการมรดกและทายาทคนอื่น ๆ ทวงถามให้จำเลยส่งมอบทรัพย์สินที่จำเลยครอบครองอยู่เข้ากองมรดกเพื่อแบ่งปันให้ทายาท จำเลยปฏิเสธไม่ยอมให้ความร่วมมือในการจัดการทรัพย์สินมรดก คำฟ้องดังกล่าวย่อมครอบคลุมรวมทั้งทรัพย์สินมรดกที่มีชื่อและ

ไม่มีชื่อเจ้ามรดกด้วยมิใช่จำกัดเฉพาะทรัพย์ที่มีชื่อเจ้ามรดกปรากฏอยู่ การขออายัดเงินฝากที่ธนาคารไว้ชั่วคราวก่อนพิพากษาแม้ไม่มีชื่อเจ้ามรดกในบัญชีเงินฝาก หากมีเหตุน่าเชื่อว่าเป็นทรัพย์มรดกของเจ้ามรดกและเข้าหลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 255 โจทก์ย่อมมีสิทธิขออายัดได้ตามทางไต่สวนพยาน โจทก์ได้ความว่าเจ้ามรดกมีบุตรรวม 6 คนตามลำดับ คือนายบุญส่ง พูลสวัสดิ์ซึ่งเสียชีวิตแล้ว จำเลย นางบุญสม อรัญญิก นางบุญศรี พูลสวัสดิ์โจทก์ และนางปัทมา อนันตลาโภชัย ระหว่างเจ้ามรดกมีชีวิตรอยู่ได้มอบให้จำเลยกับนางบุญสมดูแล ทรัพย์สินแทน เช่น ให้ลงชื่อนางบุญสมร่วมกับเจ้ามรดกในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสินสาขาเพชรบุรี ตามเอกสารหมายเลข 8 ให้ลงชื่อจำเลยร่วมกับเจ้ามรดกในบัญชีเงินฝากธนาคารศรีนคร จำกัด สาขาเพชรบุรีบัญชีเลขที่ 147-3-00740-8 จำนวน 4 เล่ม ตามเอกสารหมายเลข 1 และปรากฏว่าได้มีการเปิดบัญชีเงินฝากในนามจำเลยคนเดียวในบัญชีเงินฝากธนาคารศรีนคร จำกัด สาขาเพชรบุรีบัญชีเลขที่ 147-3-02327-6 จำนวน 4 เล่ม ตามเอกสารหมายเลข 2 โดยบัญชีเงินฝากเอกสารหมายเลข 1 มีรายการเงินฝากครั้งแรกวันที่ 30 กรกฎาคม 2534 บัญชีเงินฝากเอกสารหมายเลข 2 มีรายการเงินฝากครั้งแรกวันที่ 1 พฤศจิกายน 2534 ปรากฏข้อเท็จจริงต่อมาว่าก่อนเจ้ามรดกถึงแก่ความตายได้มีการถอนเงินจากบัญชีเอกสารหมายเลข 1 นำฝากเข้าบัญชีเอกสารหมายเลข 2 โดยการถอนและการฝากกระทำในวันเดียวกัน รวมทั้งสิ้น 14 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2534 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2535 โดยจำนวนเงินถอนและเงินฝากส่วนใหญ่จำนวนตรงกัน มีเพียงบางรายการที่จำนวนเงินฝากมากกว่าถอนออกรวม 14 ครั้งเป็นเงินที่ถอนจากบัญชีหมายเลข 1 รวมเป็นเงิน 21,628,486.62 บาท ส่วนเงินฝากเข้าบัญชีหมายเลข 2 รวมเป็นเงิน 21,795,515.01 บาท ตามเอกสารหมายเลข 7 ครั้นเจ้ามรดกถึงแก่ความตายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2536 แล้วต่อมาวันที่ 7 กรกฎาคม 2536 ยังได้มีการนำใบถอนเงินซึ่งมีลายมือชื่อเจ้ามรดกลงชื่อร่วมกับจำเลยในช่องเจ้าของบัญชีและในช่องผู้รับเงิน

มาถอนเงินและปิดบัญชีเอกสารหมายเลข จ.1 ปรากฏตามเอกสารหมายเลข จ.4 นอกจากนี้ยังปรากฏว่าภายหลังโจทก์ฟ้องคดีนี้แล้ว ในวันที่ 16 สิงหาคม 2537 จำเลยได้ถอนเงินออกจากบัญชีเอกสารหมายเลข จ.2 จำนวน 4,364,219.18 บาท รูปคดีมีเหตุน่าเชื่อว่าเจ้ามรดกรักและเชื่อถือจำเลยโดยลงลายมือชื่อใบถอนเงินมอบให้จำเลยไว้ดำเนินการเกี่ยวกับการเงินคดีนี้ยังมีประเด็นต้องวินิจฉัยในชั้นพิจารณาว่า เงินในบัญชีเอกสารหมายเลข จ.2 เป็นเงินที่เจ้ามรดกยกให้จำเลยหรือเพียงให้จำเลยจัดการแทน หากเป็นกรณีเพียงให้จำเลยจัดการแทน แม้บัญชีดังกล่าวมีชื่อจำเลยคนเดียวเป็นผู้ฝากเงินดังกล่าวก็เป็นทรัพย์สินมรดกซึ่งโจทก์และทายาทอื่นมีสิทธิร่วมกับจำเลยรูปคดีและพฤติการณ์เห็นได้ว่าจำเลยอาจโอนเงินดังกล่าวไปให้พ้นจากอำนาจศาลเพื่อขัดขวางต่อการบังคับคดี ตามคำฟ้องและโอกาสที่โจทก์ยื่นคำร้องขอ นั้น มีเหตุสมควรและเพียงพอที่จะนำวิธีคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 255 วรรค 2 (ข) มาใช้แล้ว ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายกคำร้องขอของโจทก์นั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(คงศักดิ์ วัชรคงศักดิ์-สันติ ทักกราล-สิงหะ สัตยธรรม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ